

[예상][07.02-1]재판상 자백의 성립 요건과 자백 취소의 허용 여부 및 요건

【문제 7.2】

<사례>

甲은 乙을 상대로 1 억 원의 대여금 청구소송을 제기하였다. 甲은 소장에서 "2023. 1. 1. 乙에게 1 억 원을 이자 월 1%로 정하여 대여하였다"는 사실을 주장하였다. 이에 대하여 乙은 제 1 회 변론기일에 출석하여 "돈을 빌린 것은 맞지만 이미 전액 변제하였다"고 답변하였다. 이후 소송이 진행되던 중 乙은 제 3 회 변론기일에서 "사실은 돈을 빌린 적이 없으며, 이전의 진술은 착오에 의한 것이었다"고 주장하며 기존 진술을 취소하겠다는 의사를 표시하였다.

한편, 丙은 도로 관리 주체인 지방자치단체 丁을 상대로 도로 파손으로 인한 자동차 파손 손해배상청구소송을 제기하였다. 丙은 사고 당시 해당 지역에 이례적인 폭우가 내려 도로가 유실되었음을 주장하였으나, 이에 관한 별도의 기상자료를 제출하지는 않았다. 丁은 그러한 폭우가 내린 사실이 없다고 다투고 있다. 또한, 이 사건 심리 중 법원은 해당 지역의 지적도와 토지대장의 내용 등 공공기관에 비치된 기록에 나타난 사실을 토대로 丙의 과실 여부를 판단하고자 한다.

(물음 1) 乙이 제 1 회 변론기일에 행한 진술의 법적 성질을 "재판상 자백"의 요건과 관련하여 검토하고, 제 3 회 변론기일에서 행한 자백 취소의 허용 여부 및 그 요건에 대하여 판례의 태도를 근거로 논하시오.